

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2021-083	처분요구일자	2021-08-19
처 분 종 류	기관주의, 개선, 통보		
관 계 부 서	○○법인, ●●처(◎◎팀, ◇◇팀)		
제 목	공사 ○○법인 파견자 근태관리 미흡		

지적내용

●●처(◎◎팀)는 해외 수주사업을 관리하고 해외사업 관련 해외법인 및 지사를 관리하는 업무를 수행하고 있다. 또한 ○○법인은 공사와의 위수탁 계약에 의해 ○○국제공항 △△위탁운영사업에 필요한 과업의 수행권한을 부여받고 있으며, 공사의 ○○법인 파견근무자에 대하여 ○○법인 임직원으로 보아 관리할 책임이 있다.

1. 공사 ○○법인 파견근로자 적용규정과 관련하여

공사와 ○○ 간 체결한 「☆☆ 협약서」 제4조(대상 근로자의 근무조건) 제2항에 따르면 대상 근로자(공사의 ○○법인 파견근로자)에게는 갑(●●)의 취업규칙을 적용하며, 을(○○) 사업장 내에서 준수되는 근로시간, 휴게, 휴가, 휴일, 연장근로 등을 동일하게 적용받는다고 규정하고 있다

그리고 ○○ 「취업규칙」 제2조(적용범위) 제2항에 따라 ●●에서 파견된 직원은 본 규정에서 별도로 정함이 없는 경우에는 ●●의 취업규칙을 따르도록 되어 있으며, 제27조(당직 및 특별상황근무)에 따라 ○○ 파견직원도 당직 및 특별상황근무의 경우에는 ○○ 「취업규칙」을 적용하도록 규정하고 있다.

이와 관련하여 ○○는 ●●의 ○○ 파견근로자에 대해 「☆☆ 협약서」 제4

조에 따라 ○○ 사업장에서 준수되고 있는 근로시간, 휴게, 휴가, 휴일, 연장근로 등은 ○○ 「취업규칙」을 적용하는 것이 타당하나, 당직 및 특별상황근무에 관한 내용을 제외하고는 이를 적용하고 있지 않다. 즉, ○○는 「☆☆ 협약서」에 따라 근로시간 등에 대한 내용을 ○○ 「취업규칙」에 반영할 책임이 있으나, 이를 반영하지 아니하였다. 이에 대해 ○○는 「취업규칙」 신설 시 공사의 ●●처, ▲▲처, △△, ▽▽의 ○○ 파견근로자의 의견을 종합적으로 반영한 결과라고 답변하였다.

그러나 ○○는 「취업규칙」을 「☆☆ 협약서」에 따라 변경하든지 아니면 「☆☆ 협약서」를 수행하기 어려운 경우에는 ▽▽에 「☆☆ 협약서」를 요청하여야 하나 아무런 조치도 수행하지 않았다. 이에 따라 ▽▽의 ○○ 파견근로자에 대한 근로시간 등은 ○○ 「취업규칙」을 실제로 따르고 있으나, ○○ 「취업규칙」에는 이를 반영하지 않은 상황이다.

2. 공사 ○○법인 파견근로자 근태와 관련하여

○○ 「취업규칙」 제27조(당직 및 특별상황근무) 제1항에 따르면 본사(공사) 파견직원은 업무상 필요에 의하여 당직 및 특별상황근무에 복무해야 하며 이에 관하여 별도 근무계획을 수립하여 운영하도록 규정하고 있다. 「취업규칙」과 상기방침에 따라 팀원이 자발적으로 특별상황 근무를 시행하더라도 별도의 근무계획을 수립한 후 이를 근거로 실시하여야 하나, ○○는 팀원에 대해 별도의 근무계획을 수립하지 아니하였다.

또한 ○○가 작성한 「'19년 2월과 5월의 ☆☆ 시행결과보고」에는 '19년 2월의 경우 ○○ 겨울방학 성수기 및 현지 국경일 연휴로 인한 피크시간대 혼잡 지속 발생 등에 따라 '19년 5월의 경우에는 △△ 에어사이드 면세점 공사에 따른 여객동선 방해 등에 따라 ☆☆를 시행하였다고 기재되어 있다. 그러나 팀원의 ☆☆의 경우 별도의 근무계획을 수립하지 않았을

뿐만 아니라 ☆☆과 대상자만 기재되어 있을 뿐 구체적인 업무내용을 기재하지 않고 있다. 이에 따라 해당 근무자가 ☆☆에 ☆☆에 적합한 업무를 수행하였는지 여부를 확인할 수가 없다.

○○ 「취업규칙」 제27조(당직 및 특별상황근무) 제2항에 의하면 당직 및 ☆☆를 한 직원에 대하여는 【표1】 과 같이 수당 및 대체휴일을 지급하도록 규정하고 있다.

【표1】 ○○의 당직 등에 따른 수당 및 대체휴일 지급기준

당직 및 특별 상황근무시간	수 당		대체휴일	
	평일	휴일	평일	휴일
4시간 이하	A	B	C	D
4~8시간	E	F	G	H
8시간 이상	I	J	K	L

그런데 ○○는 「취업규칙」 제27조의 당직 및 ☆☆에 따른 수당은 개인 별로 지급하였으나, 대체휴일의 경우 「취업규칙」에 따른 대체휴가를 발생 시켰지만, 총 대체휴가 ㄲ일 중 ㄴㄴ일만이 사용되어 ㄷ일이 사용되지 않았다. 그리고 파견복귀자 5명에 대한 잔여대체휴가 ㄹ일이 파견기간 내 사용하지 못하여 공사 파견복귀와 함께 소멸되었다. 이에 대해 ○○는 ○○국 제공항 △△ 여객처리에 따른 야간 및 휴일근무로 인해 주중에 대휴를 사용할 수 없었다고 답변하였다.

아울러 공사 ○○ 파견근로자가 파견기간 동안 대휴를 적정하게 사용하지 못해 국내복귀 시 사용하는 행위는 대체휴일 사용 당시 해외파견 중으로 국내에서 대휴를 소진하는 것으로 귀국사실 자체가 공사 및 ○○의 「취업규칙」 등을 위반한 것으로 볼 수 없다. 그런데 ○○가 ●●처(◎◎팀)에 ▽▽의 ○○ 파견근로자의 복귀사실을 통지하지 않는 경우, ●●처(◎◎팀)는 국내복귀 사실을 확인할 방법이 없다. 그런데도 ○○는 「○

○ 파견자 국내 복귀시 통지 요청」에서 언급한 바와 같이 ▽▽ ○○법인 파견자가 국내복귀 후 대휴사용 시 업무 인수인계 내역, 국내복귀일자, 대휴사용일수 등을 ○○에 사전 통지하지 않은 사실이 있다.

이에 대해 ○○는 「○○ △△ 위탁운영사업 파견인력 교대계획에 대한 회신」 문서의 불임으로 ▽▽ 파견자 국내복귀 후 휴가사용계획, 업무인수계획, 복귀일자 등을 사전에 통지하였다고 주장하였다. 그러나 해당 문서에는 파견기간과 ‘2~4주간 인수인계+휴가’라고 기재되어 있을 뿐, 구체적인 업무 인수인계 내역, 국내복귀일자, 대휴사용일수 및 근거 등이 포함되어 있지 않다. 따라서 ●●처(◎◎팀)와 ○○는 공사의 ○○ 파견근로자가 국내복귀의 대휴를 사용하는 것과 관련하여 「직원 파견(전출) 협약서」 또는 ○○ 「취업규칙」에 관련절차 등을 명확히 하는 것이 필요하다.

추가적으로 ○○는 「○○ △△ 운항 증편에 따른 특별상황근무 시행계획 보고」에 따르면 ☆☆는 ▽▽ 당직근무 및 복지후생 규정에 따라 공항비상운영 등의 사유가 발행한 직원에 대하여 소정의 실비를 지급하고 대휴를 부여하도록 방침을 정하였으며, 이를 ○○ 「취업규칙」에 반영하였다. 그런데 공사의 「당직 및 비상근무규정」의 경우 개정에 따라 특별상황 수당지급이 폐지('20년 7월) 되었으므로, ☆☆ 지급근거가 없어 이에 대한 재검토가 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○법인은 ▽▽의 「당직 및 비상근무규정」 개정에 따른 특별상황 수당지급 폐지반영 여부 및 공사의 ○○법인 파견자에 대한 대체휴가 소진 등에 대하여 종합적인 개선방안을 강구하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

① ○○장은 ○○ 취업규칙에 따라 당직 및 특별상황근무 시 별도의 근무계획을 수립하여 운영하시고, ▽▽의 ○○법인 파견자에게 지급한 대체휴가가 적절히 사용되도록 주의하시기 바랍니다. (기관주의)

② 사장(●●처장) 및 ○○ 법인장은 공사의 ○○법인 파견근로자의 근로시간, 휴게, 휴가, 휴일, 연장근로 등과 관련하여 ☆☆ 협약서에 부합되도록 ○○ 취업규칙을 변경하시기 바랍니다. (개선)

③ 사장(●●처장) 및 ○○ 법인장은 공사의 ○○ 파견근로자의 국내 복귀 후 대휴사용, 근거가 없어진 ☆☆의 지급 및 개인별 특별상황근무내역이 표시되어 있지 않은 특별상황근무 대장의 작성에 대해 재검토하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략
